



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/860/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
יובל וסרקרוג**

התובעת:

**נציגות הבית המשותף ברחוב הנרייטה סולד 11 בחיפה
ע"י מר ישראל רוט
באמצעות ב"כ עו"ד דיין יוסף
דרך עכו 47, קריית מוצקין**

נגד

הנתבע:

**גוטפריד צבי
באמצעות ב"כ עו"ד יריב שפרונג ואח'
דרך העצמאות 37, חיפה**

פסק דין

תביעה לסילוק יד בנוגע לשימושים ברכוש המשותף ובגין חוב דמי ועד בית.

1. עסקינן בבית משותף הנמצא ברחוב הנרייטה סולד 11 בחיפה וידוע כגוש 12515 חלקה 15. הבית רשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין. הנתבע הוא בעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 2.
2. התובעת מבקשת לחייב את הנתבע בחוב דמי ועד בית וכן לסלק את ידו מהרכוש המשותף. אדון בכל אחד מהסעדים בנפרד.

א. חוב דמי ועד בית

3. התובעת טענה כי הנתבע לא שילם את דמי וועד הבית מיום 1.5.19 ועד פברואר 2020 (כולל) ועל כן ביקשה לחייב אותו בסכום של 2,350 ₪ (10 חודשים), על בסיס חישוב של 235 ₪ לחודש.

תקופת החוב ותיקון התביעה

4. אציין כי תקופת החוב בכתב התביעה המקורי, הייתה שונה, אלא שבעקבות המלצת המפקחת, הנתבע שילם את החוב מושא התביעה, ולכן הגישה התובעת ביום 6.10.19 בקשה לתקן את כתב התביעה כך שיתייחס לתקופת חוב ממאי 2019 ועד אוקטובר 2019. המפקחת בהחלטתה מיום 7.10.19 אישרה את הבקשה.
5. בדיון שנקבע לסיכומים בעל פה ביום 24.2.2020, ביקשה התובעת לתקן את תקופת התביעה עד לפברואר 2020 כולל.
6. חרף התנגדות הנתבע, מצאתי לאפשר את התיקון המבוקש וזאת מהטעמים הבאים:

א. תקופת התביעה הנוספת מבוססת על אותה עילת תביעה, מתייחסת אף היא לאותן סוגיות, ועל כן ובהתאם לסמכותי מכוח סעיף 75 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, אני מתיר את התיקון כמבוקש. (בעניין זה ר' עש"א (חי') 29972-12-12 אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, בשד' המגינים 53, חיפה (פורסם בנבו) בע"א (בי"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם פס"ד מיום 17.5.2004).

- ב. בנוסף שיעור דמי הוועד החודשיים בתקופה הנוספת זהים לשיעור דמי הוועד בתקופת התביעה – 235 ₪ לחודש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/860/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. גם טענות ההגנה של הנתבע ביחס לתקופה הנוספת, דומות. ככל שאכן בינתיים שילם הנתבע את דמי הוועד לתקופה הנוספת (נובמבר 2019 עד פברואר 2020) ממילא יוכל להפחית תשלום זה מתשלומים עתידיים על חשבון שנת 2020 ככל שיוכח תשלום כפול. בכל מקרה הנתבע לא טען בסיכומיו כי שילם בינתיים דמי ועד.

טענות הנתבע לאי תשלום דמי ועד

א. העדר שקיפות

7. בכתב ההגנה ובדיון הראשון שהתקיים בתיק (ביום 17.12.19) טען הנתבע כי אינו משלם את דמי הוועד וזאת בשל חוסר שקיפות, ומאחר שאינו מקבל דין וחשבון מנציגות הבית על הוצאות והכנסות של הנציגות.

8. **טענות אלה יש לדחות: ראשית**, מאחר שלא הוכחו, שכן הנתבע הוא היחיד מבעלי הדירות שהעלה טענה זו, ונציג התובעת, מר רוט, אישר כי נוהג לשלוח לבעלי הדירות פירוט של הוצאות והכנסות.

שנית ועיקר - טענה זו ממילא אינה יכולה לשמש כטענה המצדיקה הימנעות מתשלום דמי ועד. הפסיקה הורתה, כי חובת בעל דירה לשלם לנציגות הבית את הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף הינה חובה שאינה ניתנת להתניה בקיום חובות אחרים כלפיו (ר' למשל: ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, רע"א 294/87 דר' שלום, עו"ד נ' נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה 2, ירושלים (פורסם בנבו) וכן א' איזנשטיין: "יסודות והלכות בדיני מקרקעין", חלק שלישי, בעמ' 331 - 332).

באותם פסקי דין גם נקבע, כי בעל דירה שבפיו ביקורת על התנהלות הנציגות, לרבות בנוגע להיקף ומידת השקיפות לפיה מתנהלת הנציגות, עומדת לו זכות להעלות הביקורת בפורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות או בתביעה משפטית **עצמאית ונפרדת** בפני הפורום המוסמך כדי שעמדתו תיבחן לגופה, אך אין בטענות אלה כדי להוות הצדק לפטור או לעיכוב בתשלום דמי הוועד השוטפים (ר' גם ע"א (ת"א) 2649/03 פלדמן רות נ' בן חור דוד (פורסם בנבו)).

ב. טענת קיזוז

9. הנתבע העלה בשלב מאוחר יותר טענת קיזוז (טענה שכלל לא אוזכרה בכתב ההגנה). הנתבע טען, כי יש לקזז קנס שנאלץ לשלם לעיריית חיפה בסך **1,410 ₪**, במקום כל בעלי הדירות בבית, בגין ציוד ופסולת שלא פונו מהמקלט המשותף.

10. לטענת הנתבע, אמנם היה במקלט גם ציוד שלו, אך בנוסף אוחסן ציוד רב של בעלי דירות אחרים, ולכן לטענתו היה על כל בעלי הדירות לשלם את הקנס. לטענתו העירייה השיתה את הקנס עליו בלבד, וזאת בשל תלונה לעירייה של נציג התובעת, מר רוט, ולבקשתו.

11. הנתבע ביקש להסתמך על כך שגם כיום ישנם חפצים במקלט של בעלי דירות אחרים – לעניין זה הפנה לתמונות שהוגשו וסומנו נ/6.

12. **דיון והכרעה** - יש לדחות את טענת הקיזוז. הנתבע לא הוכיח כי הקנס שהושת עליו היה צריך להיות מוטל על כל בעלי הדירות, וזאת מהטעמים הבאים:

א. הודעת הקנס היא על שם הנתבע בלבד (נ/5). מדובר בהודעת קנס לפי סעיף 4 לפקודת המסים (גביה) וחזקה כי מי שנגדו הוצאה דרישת התשלום, הוא החייב.

ב. הנתבע לא הגיש ערר או השגה על הקנס שהושת עליו, ולא הציג כל מכתב ששלח לעיריית חיפה, בו ביקש כי הקנס יושת על נציגות הבית או על כל בעלי הדירות, ולא על שמו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/860/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ג. בנוסף אין חולק כי במועד בו הוטל הקנס הייתה נציגות פעילה בבית ועל כן, לא הייתה כל מניעה להשית את הקנס על נציגות הבית או על כל בעלי הדירות.
- ד. בנוסף הנתבע נמנע מהצגת מסמכים או ראיות כלשהן שיכולות היו לבסס או לתמוך בטענותיו: הנתבע לא צירף את המכתב של עיריית חיפה שנלווה להודעת הקנס, או את דוח הפיקוח של העירייה, או את מכתב ההתראה שנשלח קודם להודעת הקנס. הנתבע גם לא ביקש להזמין את תיק העירייה או מסמכים נלווים לרבות דוח פיקוח, ולא הראה כי פנה לעירייה בניסיון לקבל מסמכים אלה.
- ה. יתר על כן הודעת הקנס (מיום 19.9.19) הושתה לאחר שכבר הוגשה התביעה הנוכחית (27.12.18) כך שחזקה על הנתבע שהיה שומר על מסמכים אלה כדי להוכיח את טענותיו.
- ו. למעשה הנתבע לא הציג ראיה כלשהי לפיה מדובר בקנס שהיה מקום להשית על כל בעלי הדירות או על נציגות הבית, וגם לא הציג תמונות של המקלט בזמן אמת (מועד בו הוטל הקנס) אלא רק בדיעבד.
- ז. כבר נפסק כי הימנעותו של צד מגילוי ראיה יכול שתביא את בית המשפט לידי מסקנה, כי אילו הוצגה אותה הראיה, זו הייתה פועלת לרעתו:

"כלל הנקוט על ידי בית המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 פלוגית נ' פלוני, פ"ד (1) 760, 736 (1980)

ר' בנוסף ע"א 465/88 הבנק למימון ולמסחר בע"מ נ' מתתיהו, פ"ד מה (4) 651, 658 (1991); ע"א 455/88 חדד נ' א. דהן חברה לבניין בע"מ, פ"ד נה (5) 655 (1991). ע"א 4063/04 הפניקס - חברה לביטוח בע"מ נ' רומן לסקר (תל-אביב-יפו), [פורסם בנבו], 23/11/2006.

- ח. לכל אלה יש להוסיף את ההלכה לפיה בעל דירה אינו רשאי לקזז חובות אחרים של הנציגות כלפיו כנגד חוב דמי וועד בית (כך למשל ר' עש"א (י-ם) 51634-02-18 **עומר אלבז השקעות בע"מ נ' נציגות הבית המשותף בבית עומר** (פורסם בנבו, פסק דין מיום 3.6.18), וכן החלטת המפקח א' סילברמן (כתוארו אז) בתיק 226/12 **נציגות הבית המשותף נ' אליעזר אהרונוב**, פורסם באתר משרד המשפטים).

התכלית של הלכות אלה, הינה כי דמי הועד ישולמו במועד, באופן שוטף, ללא תניות וקיצוזים, וזאת כדי לאפשר לנציגות התנהלות בסיסית ושוטפת לצורך תחזוקת הרכוש המשותף לרווחת כלל דיירי הבית המשותף.

ברי כי מצב שבו כל דייר בבית משותף יקזז על דעת עצמו חובות שלטעמו חבה לו הנציגות, או כאשר הוא סבור שהנציגות אינה ממלאת את תפקידה כראוי, ו/או אינה מתנהלת בשקיפות הנדרשת לטעמו, יביא עד מהרה לפגיעה קשה ברכוש המשותף. עד מהרה תמצא קופת הנציגות ריקה כשהיא חבה חובות לצדדים שלישיים והרכוש המשותף יהפוך מוזנח, נטוש, ואף מסוכן לשימושם של הדיירים ואורחיהם.

לאור כל האמור, יש לדחות את טענות הנתבע ולקבל את התביעה בנוגע לחוב דמי ועד בית.

ב. פתח המילוט מהמקלט



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/860/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות הצדדים

13. **התובעת** ביקשה לחייב את הנתבע לסלק את הריצוף שהתקין בגינה של דירתו, שכן ריצוף זה והגבהת פני הגינה, חוסמים לטענתה את פתח המילוט מהמקלט המשותף.

14. יובהר, כי בקומת הקרקע של הבית קיים מקלט משותף. פתח המילוט של המקלט, מצוי במפלס הקומה מעל ופונה לכיוון חצר גינת הנתבע – גינה המסומנת כ"קרקע" באותיות "טו" בתשריט הבית המשותף, ואשר הוצמדה לדירת הנתבע (כפי שניתן לראות בנספחים ז' ו-ח' לכתב התביעה).

15. התובעת טוענת, כי הנתבע הגביה את פני הקרקע של גינתו, וכי פעולה זו יחד עם ריצוף הגינה, גרמו לחסימת פתח המילוט, ובשל כך לא ניתן לפתוח את פתח זה ולהכשיר את המקלט לעיתות חירום.

16. **הנתבע** דחה את טענות התובעת. לטענתו, מאחר שהגינה הסמוכה לפתח יציאת החירום מהמקלט צמודה קניינית לדירתו, הרי שהנתבע אף היה רשאי לבנות בגינה ממ"ד ללא הסכמת שאר בעלי הדירות.

17. הנתבע הוסיף וטען, כי אותו פתח מילוט שהתובעת מבקשת לפתוח, כבר חסום ואינו בשימוש מזה עשרות שנים, וכי לא ניתן לפתוח את פתח המילוט, ללא קשר לריצוף הגינה. עוד טען, כי לא ניתן להשמיש את המקלט מאחר שגם דלת הכניסה הראשית למקלט אינה תקנית ופגומה.

בשל כך טען הנתבע, כי דרישת התובעת להרוס את גינת הנתבע, מבלי שתטופל תחילה הדלת הראשית של המקלט, חסרת תום לב.

דיון והכרעה – כפי שיפורט להלן יש לקבל את התביעה בעניין זה.

18. העובדה שהגינה הסמוכה לפתח היציאה צמודה לדירת הנתבע (שטח קרקע "טו"), אין משמעותה כי הנתבע רשאי לעשות בה שימוש, ככל העולה על רוחו. גם שימוש בשטח הצמוד לדירה, כפוף לסבירות השימוש, ולכך שהשימוש, לא יפגע בבעלי דירות אחרים או ברכוש המשותף.

19. בהקשר זה כבר נפסק, כי בעל דירה אינו רשאי לבנות בשטח שהוצמד לדירתו ללא הסכמת שאר בעלי הדירות (ע"א 10322/03 **ישעיהו נ' שטרייכר**, פ"ד נט(6) 449) וכן רע"א 11017/08 **נתן פל נ' מרדכי ליבוביץ** (פורסם בנבו).

בשל כך יש גם לדחות את טענות הנתבע כי הוא היה רשאי לבנות ממ"ד בשטח הגינה הצמוד לדירתו ללא הסכמת רוב בעלי הדירות (למשל סעיף 5.1 לכתב הגנה).

20. זאת ועוד, על אף שמדובר בשטח הצמוד לדירת הנתבע, ובהתאם לחוק שטח שהוצמד כמוהו כחלק מהדירה עצמה (סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין) הרי שגם השימושים המותרים בהצמדה ובדירה עצמה מוגבלים, ולא ניתן לעשות בהם שימוש חופשי ללא מגבלות. כך למשל נאסר שימוש שיש בו כדי לפגוע ברכוש המשותף או בדירה אחרת, וזאת בהתאם **לסעיף 2(א)** לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין הקובע, כי :

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות...."

על אחת כמה וכמה שהגבלות אלה חלות, גם ביחס לשטח שהוצמד לדירה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/860/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית לא מקנה זכות למנוע גישה חופשית למתקן משותף ובפרט מתקן משותף מהותי וחשוב כמו מקלט, בהעדר פתח מילוט אחר.

22. אין חולק כי הנתבע לא קיבל הסכמות של בעלי הדירות לריצוף הגינה. זאת ועוד, הגבלות אלה על השימוש בגינה לא בהכרח יחולו על שטח הגינה כולה, אלא רק על אותו חלק הסמוך לפתח יציאת החירום של המקלט, ובכפוף להנחיות הג"א ולרבות בסוגיית הנגישות.

23. לכך יש להוסיף, כי גם בתשריט הבית המשותף, הודגם על גבי חלק מגינת הנתבע, טווח פתיחת חלון המילוט (ר' תשריט נספח ח' לכתב התביעה) וכן הודגם החלון עצמו של הממ"ד הפונה לאותה גינה (ר' בקומה מתחת בתשריט נספח ז לכתב התביעה). לאור אלה, היה על הנתבע לכל הפחות לשמור על מרחק מאותו חלון, ככל שביקש לרצף את גינתו.

24. באשר לטענת הנתבע, כי גם בעבר לא ניתן היה לפתוח את פתח המילוט, הרי ששעה שהתובעת מבקשת להשמיש את המקלט יש לאפשר לה לעשות זאת. אין ספק כי המשטח הנוסף והריצוף שהנתבע התקין בגינתו לפחות בחלק הסמוך לפתח המילוט מונעים ולמעשה מסכלים בעתיד כל אפשרות לפתוח את פתח המילוט. כך גם יש לדחות את טענת הנתבע ולפיה לא ניתן להכנס למקלט עקב פגם בדלת המקלט או להכשיר אותה. הנתבע עצמו טען כי הוא וגם בעלי דירות אחרים מאחסנים ציוד באותו מקלט, וגם אם ישנם ליקויים אחרים במקלט המחייבים תיקון, הדבר אינו מקנה לנתבע זכות לאטום ולחסום את פתח המילוט מהמקלט המשותף.

25. גם אם מדובר בפתח מילוט קטן שבעלי הדירות אינם יכולים לעבור דרכו, הרי שהתובעת הסבירה כי פתח החירום נועד לאפשר כניסת כוחות הצלה כדי לחלץ את דיירי הבית בעתות חירום. טענת הנתבע כי פתח המילוט הקיים אינו תקני, לא הוכחה ובכל מקרה אפשר שניתן להכשיר את פתח המילוט ולהופכו לתקני בעלות נמוכה משמעותית מיצירת פתח מילוט חלופי וחדש במקום אחר, כפי שהציע הנתבע.

26. יש גם לדחות את טענת הנתבע כי פתח המילוט לא נפתח משך עשרות שנים. מר ישראל רוט, נציג התובעת, מסר בעדותו כי פתח המילוט כן נפתח בשעת מלחמה ובכל מקרה אפילו הייתי מניח לטובת הנתבע כי פתח המילוט לא היה בשימוש משך תקופה ארוכה, הרי שלאור תשריט הבית המשותף המדגים את פתח היציאה ואת פתח המילוט מהמקלט, בעלי הדירות רשאים לבקש לחזור ולהשמיש את המקלט כפי שמופיע במסמכי הבית המשותף, וזאת בפרט כאשר לדירות בבית לא הוספו ממ"דים.

27. לכל אלה יש להוסיף, כי הנתבע למעשה אישר כי הריצוף ומצע החול שהתקין בגינתו, חוסמים את פתח המילוט:

"ש-ז"א לפני שעשית את הריצוף היה פתח

ת-ישנו

ש-היה צריך לכסות אותו ולהניח עליו ריצוף וזה מה שעשית

ת-נכון.

....

"ש-כרגע מה צריך לעשות כדי להכנס (הכוונה למקלט – תוספת שלי - י.ו.)

ת-לשבור את המרצפות וחופר בחול ונכנס

ש-איך אדע איפה החור בדיוק מתחת לריצוף נמצא הפתח ואיפה מתחת לחול.

ת-אני לא אוהב שאתה משחק איתי. זה מסומן על המרצפות ועשיתי אפילו

חריץ שם" (עמ' 12 לפרוט' מיום 31.12.19).

לאור כל האמור, יש לחייב הנתבע להרוס ולסלק את הריצוף שבוצע בסמוך לפתח המילוט, להנמיך את פני הקרקע שבסמוך לאותו פתח מילוט כדי שניתן יהיה לפתוח אותו.

ג. מרפסת / דק מעץ



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/860/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. התובעת ביקשה בנוסף כי ינתן צו להריסת מרפסת עץ/ דק מעץ (להלן: **"מרפסת"**) שהוסיף הנתבע בצידי דירתו בחזית הבית, כפי שניתן לראות בתמונה נ/1, מרפסת כפי שסומנה גם בעיגול על גבי התמונה נספח ג' לכתב ההגנה וכן ר' נספחים ה1 ו-ה2 לכתב התביעה.

29. לטענת הנתבע, מאחר שמדובר במרפסת קטנה מאוד שנבנתה בגובה, ולא על פני הקרקע, יחד עם העובדה, שנבנתה בחלל "כלוא" שקיימת גישה אליו רק מתוך דירתו, לא נגרם נזק למי מבעלי הדירות בגין אותה תוספת קטנה. לטענתו התביעה בעניין זה קנטרנית וסתמית.

יש לקבל את התביעה גם בעניין זה-

30. מדובר בבנייה שבוצעה ברכוש המשותף, ללא הסכמת שאר בעלי הדירות, ואף ללא הסכמת הרוב הדרוש ועל כן יש לקבל את התביעה.

31. הגדרתו של הרכוש המשותף, היא שיוויון, כך שכל מה שלא הוגדר כחלק מ"הדירה" או כחלק שיוצמד במפורש לדירה, מהווה חלק מהרכוש המשותף (ר' למשל ע"א 7260/12 **עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ נ' חברת "זוזב נכסים בע"מ"** (פורסם בנבו) וכן ע"א 11965/05 **עזבון המנוח קליין נ' שרון** (פורסם בנבו)).

כך גם קובעת הגדרתו של המונח **"רכוש המשותף"**, בסעיף ההגדרות, סעיף 52 לחוק המקרקעין.

32. למעשה לא הייתה מחלוקת כי השטח בו נבנתה המרפסת מהווה חלק מהרכוש המשותף (ר' הודאת הנתבע עמ' 3 ש' 1-5 לפרוט' מיום 31.12.19).

גם אם הגישה לאותו חלל משותף, היא אך ורק מתוך דירתו, הנתבע לא היה רשאי להשתלט עליו.

33. זאת ועוד, אותה תוספת עץ מהווה למעשה מרפסת שהנתבע הוסיף לדירתו, גם אם מדובר במרפסת קטנה, הרי שבנייתה מחייבת הסכמת שאר בעלי הדירות בבית, שכן היא שוללת את זכותם של שאר בעלי הדירות לעשות שימוש בשטח זה, לרבות לטובת כלל הדיירים. הנתבע לא טען וממילא לא הוכיח כי יש ברשותו הסכמות של שאר בעלי הדירות, ודאי לא הסכמות של הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 71 לחוק המקרקעין, כמפורט להלן:

34. ככלל הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לצורך בניה על אותו חלק, מחייבת הסכמת כל בעלי הדירות בבית, שכן יש בה משום הוצאת חלק מהרכוש המשותף והצמדתו, או סיפוחו בפועל, לאחת הדירות (ר' סעיף 62(א) לחוק המקרקעין).

35. המחוקק ביקש להקל על בעל דירה המבקש להרחיב את דירתו, ולכן נקבע כי ביחס ל"**הרחבת דירה**", די ברוב של 75% מבעלי הדירות אשר 2/3 חלקים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (תיקון מס' 18 לחוק).

36. בית המשפט העליון ב**פרשת עטייה** קבע, כי כדי שבנייה ברכוש המשותף תחשב כ"**הרחבת דירה**" נדרשת "**סמיכות פיסיית**" בין הדירה לבין "ההרחבה" (רע"א 1462/10 **דוד עטייה נ' ליאור שגיא** (פורסם בנבו) להלן: "**פרשת עטייה**").

37. הפסיקה קבעה, כי בנייתה של מרפסת תחשב אף היא כ"**הרחבת דירה**" לצורך סעיף 71 לחוק המקרקעין (ר' למשל עש"א [חי'] 50945-05-12 **יובל ברק נ' דבורה קרש**, פסק דין מיום 19.5.2013 (פורסם בנבו)).

מסקנה זו מתיישבת עם לשון החוק והן עם תכלית התיקון, כפי שפורטה בהרחבה בפסק דין של בית המשפט העליון ב**פרשת עטייה**, שכן בנייתה של מרפסת עשויה אף היא להקל על צפיפות הדיור ומשיקה פיסית לדירת הנתבע (בעניין זה ראה גם פסק דינו של המפקח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/860/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ש' הייזלר (כתוארו אז) בתיק 27/12 נורית מור נ' יורם זיו אור (פורסם בנבו) וכן פסקי הדין המוזכרים שם.

מן הכלל אל הפרט –

38. בענייננו הנתבע לא טען ודאי לא הוכיח הסכמות של שאר בעלי הדירות ואף לא של הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 71 לחוק המקרקעין לצורך ביצוע אותה בניה ברכוש המשותף.

39. יתר על כן, הנתבע אף אישר כי כלל לא קיבל היתר בניה לצורך אותה מרפסת עץ, ואף לא הגיש בקשה להיתר עבור אותה תוספת, ומכאן שהנתבע גם אינו יכול "להנות" מהרוב המופחת הקבוע בסעיף 71 לחוק המקרקעין העוסק בהרחבת דירה, שכן המונח "הרחבה" הוגדר בסעיף 71 לחוק המקרקעין, ככולל תוספת שניתן לקבל לגביה היתר בניה – **"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף"** (ההדגשות אינן במקור) משלא הוכח כי ניתן לקבל היתר בניה לאותה תוספת ממילא הנתבע אינו רשאי להנות מהרוב המופחת הקבוע בסעיף 71 לחוק.

40. הנתבע טען, כי ישנה בניה נוספת בחזית זו ולמרות זאת התביעה לסילוק יד הוגשה רק כנגדו. אלא שעיקר הבנייה הקיימת באותה חזית היא תוספת פרגולות, כאשר הנתבע עצמו התקין גם כן פרגולה ומעקה מעץ באותה חזית מעל מרפסת אחרת שהיא חלק מדירתו (כפי שניתן לראות בתמונה נספח ג' לכתב ההגנה מרפסת שסומנה ב-X). התובעת לא ביקשה את סילוק הפרגולה של הנתבע.

41. הנתבע לא הוכיח כי דירות אחרות הוסיפו גם כן מרפסות מעץ, ואף לא טען לקיומה של "הרחבה דומה" ודאי שלא הציג כל ראיה בעניין (סעיף 71בג) (לחוק) ומכאן שלא הוכח כי ישנם בעלי דורות אחרים שבנו מרפסות דומות.

42. יש גם לדחות את טענות הנתבע לפיהן התנגדות התובעת לבנייה זו עולה כדי חוסר תום לב. התובעת הצביעה על כך שאותה תוספת בנייה גם נעשתה בחזית הקדמית של הבית, ועל כן יש בה גם כדי לפגוע ברכוש המשותף ובחזית הבית כפי שמורה גם סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, ולפיו בעל דירה אינו רשאי לעשות שינויים בדירתו שיש בהן כדי לפגוע בדירה אחרת או ברכוש המשותף:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה" (ההדגשות אינן במקור).

המונח "פגיעה" שבסעיף 2 לתקנון המצוי, פורש על ידי בתי המשפט בהרחבה (ע"א 93/81 אליאס ואח' נ' שיפר ואח', פ"ד לו' (2) 444; ע"א 136/63 לוינהיים ואח' נ' שורצמן ואח' פ"ד יז' (3) 1722)

בע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290, 295, נפסק כי:
"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית – כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/860/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם או המביא או העשוי להביא לירידת ערכם".

43. טענת הנתבע, כי יש להכשיר את הבנייה מהסיבה שהמרפסת נבנתה בחלל "כלוא" כאשר יש גישה אליו, רק מתוך דירתו, אינה מתיישבת עם תכלית חוק המקרקעין, ובפרט התיקון לחוק העוסק ב"הרחבת דירה" – תיקון מס' 18. לפי גישה זו של הנתבע, כל בעל דירה (שדירתו אינה מצויה בקומת הקרקע אלא בקומות גבוהות יותר) יהיה רשאי להוסיף מרפסת לדירתו או להרחיב את הדירה בחלל הרום, ללא הסכמת שאר בעלי הדירות מאחר שממילא אין גישה לאותה תוספת רק מתוך הדירה שהורחבה. פרשנות זו גם אינה מתיישבת עם הגיונם של דברים.

44. גם הפסיקה אליה הפנה הנתבע, אין בה כדי להועיל, כפי שיפורט להלן:

א. באשר לפסק הדין בתיק (עכו) 47/10 גורי נ' פדאל (פורסם בנבו) שם טען הנתבע, כי המפקחת אישרה בניית מרפסת חרף התנגדות הדיירים, בשל התנגדות סתמית שלא הייתה עניינית, הרי שעל פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, וזה קיבל את הערעור, ולמעשה ביטל את פסק הדין.

בית המשפט המחוזי בעש"א (חי') 17181-05-11 גורי אברהם נ' יאיר פדאל (פורסם בנבו), קבע כי לא היה מקום לאשר את בניית המרפסת, בהעדר ההסכמות הדרושות של רוב בעלי הדירות וכי סמכותו של המפקח להתערב בטעמי ההתנגדות של בעלי הדירות לבנייה ברכוש המשותף או להרחבת דירה, תעשה במקרים חריגים ומצומצמים ביותר, כאשר מדובר בהתנגדות סתמית שאין לה כל קשר לזכות קניינית.

לא כך הוא במקרה שלפני שעה שמדובר בבניה שנעשתה בחזית הקדמית של הבית הפונה לרחוב הראשי, ושיש בה כדי לפגוע בחזית הבית.

ב. תיק (חי') 366/16 לבנה נ' קופרשמידט (פורסם בנבו) – שם דובר על בניה שנעשתה על חשבון מעבר תת קרקעי לביוב. לא ניתן להשוות בין בניה כזו לבנייה הנעשית בחזית הבית, ובכל מקרה אין מדובר בהלכה מנחה או מחייבת. בנוסף במקרה שם, רוב בעלי הדירות אישרו שימוש זה (12 מתוך 16 בעלי דירות, ואף 13 בעלי דירות כולל הנתבעים שם – ר' סעיפים 48 ו-49 לפסה"ד).

ג. תיק (חי') 8/549/17 סאוסן נ' סעיד (פורסם בנבו) - שם ביקש הנתבע להפנות לכך שלשאר בעלי הדירות אין גישה לאותו חלל שבו נעשתה הבנייה. באותו מקרה דובר בחלק שכבר הופיע כבנוי בתשריט הבית המשותף, כאשר המפקחת דחתה את התביעה שם בין היתר, מאחר שלא הוכח מה היה המצב "הקודם" אליו מבקשת התובעת להשיב את חדר המדרגות. בנוסף באותו מקרה דווקא הבנייה שביצעה התובעת היא זו שגרמה להצרתו חדר המדרגות שם, כאשר התובעת ביקשה לסלק בנייה של הנתבעת בטענה שזו מצרה את חדר המדרגות.

ד. באשר לפסק הדין בתיק (חי') 236/13 קציר נ' אגמון (פורסם בנבו) – המפקחת דחתה את התביעה לסילוק יד לאחר שנמצא, כי התובע הסכים לבניית הגשר בהליך קודם שהתנהל בין הצדדים, וכי השינויים שבוצעו בבניית הגשר לא היו מהותיים.

לאור כל אלה, יש לקבל את התביעה ולהורות על סילוק והריסת מרפסת העץ שנבנתה שלא כדין.

ד. מחסן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/860/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות הצדדים

45. התובעת ביקשה לחייב את הנתבע לסלק את ידו מחלל הנמצא בסמוך למחסן של דירתו. לטענת התובעת, בעבר הייתה קיימת מבואת כניסה (מסדרון) למחסן של דירת הנתבע, בעקבות קיר שנבנה החוצץ בין המבואה הראשית של הבית למחסן, כאשר הנתבע הגדיל את המחסן של דירתו על חשבון אותו מסדרון כניסה ובכך הגדיל את המחסן והציב דלת משלו בכניסה לאותה מבואה (כפי שניתן לראות בחלק מתשריט הבית המשותף נספח ב' לכתב התביעה).

46. לטענת הנתבע, המחסן של דירתו כפי שהוא כיום, נבנה כך על ידי הקבלן שבנה את הבית, ובכל מקרה, מדובר בשימוש שנעשה כבר למעלה מ-30 שנה, ולכן יש לדחות את התביעה בעניין זה מחמת התיישנות, שיהיו ולחילופין רשות בלתי הדירה שנוצרה. הנתבע הוסיף וטען כי התביעה בעניין זה ממחישה כי מדובר בתביעה קנטרנית.

דיון והכרעה – גם בעניין זה יש לקבל את התביעה

47. מעיון בתשריט הבית המשותף ניתן לראות בבירור כי קיימת מבואת כניסה / מסדרון נפרד למחסן של דירת הנתבע – אותו קיר החוצץ בין המבואה הראשית למחסן (נספח ב' לכתב התביעה). אותו מסדרון הוא חלק מהרכוש המשותף, והנתבע לא היה רשאי להשתלט עליו ולהגדיל את המחסן של דירתו, ללא הסכמת שאר בעלי הדירות, ובפרט שעה שעסקין בחלל הנמצא בקומת הכניסה לבית.

48. חרף תשריט הבית המשותף, המדגים במפורש מסדרון זה, הנתבע לא הציג ראיות של ממש, ולמעשה לא הציג ראיות כלשהן לפיהן מחסן זה נבנה כך על ידי הקבלן של הבית. כך למשל הנתבע לא צירף את חוזה המכר של דירתו יחד עם התשריט שנספח לחוזה המכר כדי להציג את המחסן של דירתו הכולל חלל זה. הנתבע גם לא הציג כל אישור אחר מטעם הקבלן או מטעם שאר בעלי הדירות בבית המאשרים סגירה זו והגדלה של שטח המחסן. התובעת הוסיפה וציינה, כי הדלת שהותקנה בכניסה למחסן "המוגדל" של הנתבע, שונה מכל שאר דלתות המחסנים, דבר שממחיש גם הוא כי אין מדובר בבנייה מקורית של הקבלן.

49. עיון בתשריט מעלה, כי לכל אחת מהדירות קיים למעשה מחסן בגודל דומה, והנתבע לא הוכיח כי רכש מחסן גדול יותר על חשבון הרכוש המשותף. נהפוך הוא מעיון בטבלת תשריט הבית המשותף, ניתן לראות כי המחסן של הנתבע הוא בין המחסנים הקטנים ביותר בבית (5.06 מ"ר) כאשר כל שאר המחסנים גדולים יותר, למעט מחסן של תת חלקה 5 בשטח של 4.92 מ"ר.

התיישנות

50. יש לדחות את טענת הנתבע, כי התביעה בנושא זה התיישנה מאחר שמדובר בבנייה שבוצעה לפני 30 שנה. כבר נפסק לא אחת, כי הסגת גבול היא עוולה מתמשכת, ומכאן שאין להעניק זכות קניינית ברכוש המשותף, אך בשל חלוף הזמן ובהעדר התנגדות של שאר בעלי הדירות.

כך גם פסק כב' המפקח הבכיר א' סילברמן (כתוארו אז) בתיק 23/12 נציגות הבית המשותף ואח' נ' אלגזי (פורסם בנבו, יחד עם ההפניות שם):

"הסגת גבול הינה מסוג 'עוולה מתמשכת'. כך, בכל יום בו המחזיק שלא כדין בנכס, ממשיך בחזקתו, קמה לבעלים עילת תביעה נוספת, המתחדשת מדי יום. הסגת גבול יוצרת עוולה הנמשכת והולכת וזו 'מולידה עילת תובענה חדשה מדי יום ביומו כל עוד נמשך מצב העניינים הפוגע...' (ר' ע.א. 71/35 חב 'ישראל אוסטרליה בע"מ ואח' נ' מושב בני דרור בע"מ והפסיקה 228 בעמ' 225 (1, פד"י כ"ז) המצוטטת שם)...."

רשות הדירה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/860/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

51. באשר לטענת הנתבע כי לאור השימוש רב השנים נוצרה רשות בלתי הדירה שהתובעת אינה רשאית לדרוש את ביטולו, הרי שיש לדחות טענה זו. לכל היותר נוצרה רשות הדירה אותה רשאית לבטל, בפרט שעה שמדובר ברישיון חנים.

כללי

52. להבדיל מוויתור על זכויות קנייניות, כאשר מדובר בזכות שימוש במקרקעין, ניתן ללמוד על הסכמה שכזו גם בדרך של שתיקה, הסכמה מכללא, או לאור התנהגות הצדדים במהלך השנים.

53. בהתאם לפסיקה, חלוף זמן רב, מאז תפס המחזיק את הקרקע, כאשר משך אותו זמן נמנע בעל הקרקע מתגובה כלשהי על אף שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמה ויצירת רישיון מכללא לשימוש במקרקעין (ע"א 32/77 **טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא(3) 210 ור' גם ע"א (י-ם) **לומברוזו נ' קובנר** [פורסם בנבו] (7.8.07)).

54. בשונה מביטולה של זכות קניינית שהוענקה, הרי שביחס לרישיון לשימוש במקרקעין, הכלל הוא, שמדובר ברישיון הדיר, שניתן לבטלו, ובאופן עקרוני נותן הרשות רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה שהוענקה, עם גילוי דעתו של המקנה, שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון (ר' למשל ת"א (י-ם) 40796-10-10 **חברת דואר ישראל בע"מ נ' שמאי 6 ירושלים בע"מ** (פורסם בנבו) נ. זלצמן, **רישיון במקרקעין**, הפרקליט מב, 24, 57; וראה גם מ. דויטש, **קניין**, כרך ב' (התשנ"ט-1999) 414).

55. רק לעיתים רחוקות ובמקרים **חריגים**, יהיה מקום להכיר ברישיון לשימוש במקרקעין שניתן בלא תמורה כבלתי הדיר מכוח השתק (ע"א 496/82 **יצחק רוזן נ' יגאל סלוניס**, פ"ד לט (2) 337 (1985)). במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם, בהסתמך על הרישיון נוצרה צפייה אצל בעל הרישיון, כי הרשות ניתנה לצמיתות, ושיקולי הצדק יתמכו בכך, אפשר שתוכר רשות שימוש שאינה ניתנת לביטול.

כך למשל במקרים שבהם בהסתמך על הרישיון, השקיע בעל הרישיון כספים והשקעות רבות במקרקעין (למשל רשות לבנות במקרקעין), ושינה את מצבו לרעה, תוענק לבעל הרישיון הגנה מפני ביטול הרישיון. בנוסף יתכנו מקרים בהם יבוטל הרישיון בכפוף לתשלום פיצוי על ההשקעות שבוצעו.

בעניין זה ר' ע"א 7139/99 **אלוני נ' ארד ואח'**, פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 **קוגלמס נ' קוגלמס**, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 **אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח'**, פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 **ציזיק נ' הורוביץ ואח'**, פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 **לוי נ' ויימן ואח'**, פ"ד לא(2) 127; בע"מ 6343/12 **פלונית נ' פלונית** (פורסם באתר נבו).

עוד נפסק כי במקרים בהם מדובר ברשות הדירה, הרי שלצורך ביטול הרישיון, די בהגשת תביעה לסילוק יד (ר' ע"א 32/77 **טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים** (פורסם בנבו)).

מן הכלל אל הפרט

56. בענייננו לא נעשתה הסתמכות של ממש על הרישיון שניתן. הקיר החיצוני הנוסף, המשמש כיום את מחסן דירת הנתבע, היה קיים כבר בעבר עם בניית הבית, וזה אף מופיע בתשריט הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/860/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השינוי העיקרי שהנתבע ביצע (או קודמו) היה להתקין דלת חיצונית נוספת, כדי לספח למחסן דירתו שטח נוסף החורג משטח המחסן (כפי שגם ניתן לראות בתשריט הבית נספח ב' לכתב התביעה).

יתרה מכך משך כל אותם שנים הנתבע נהנה ממחסן "מוגדל" על חשבון הרכוש המשותף מבלי לשלם דמי שימוש, ועל כן לא נגרם לו נזק כלשהו מכך שהתביעה בעניין הוגשה בחלוף שנים רבות.

זאת ועוד, הנתבע לא טען וממילא לא הציג ראיות על השקעות כלשהן שהשקיע לצורך "הגדלת" המחסן של דירתו. הנתבע למעשה אישר, כי לא השקיע באופן ממשי בהגדלת המחסן שכן לטענתו, כך נבנה המחסן מלכתחילה, על ידי הקבלן שבנה את הבית.

לאור כל אלה, הרי שלכל היותר ניתנה לנתבע רשות הדירה להשתמש בחלל המשותף. בנוסף ובהתאם לפסיקה הנ"ל כאשר מדובר ברישיון חנם (כמו בענייננו) רשאי נותן הרשות לבטלה ביתר קלות.

57. באשר לפסיקה אליה הפנה הנתבע בדבר הענקת רשות בלתי הדירה - תיק (ת"א) 482/13 חלוץ נ' מסורי (פורסם בנבו), הרי שנסיונות המקרה שם שונות מענייננו. באותו מקרה ציין כב' המפקח, כי מלבד הסכמות היסטוריות שהוכחו בין בעלי הדירות, הרי שבמקרה שם גם בעלי דירות אחרים בבית עושים שימוש דומה בחלקים אחרים מהרכוש המשותף וכי: **"גם בעלי דירות אחרים ביצעו בניה דומה בחצר"** (סעיף 28 לפסה"ד). בענייננו לא נטען ולא הוכח, כי בעלי דירות אחרים הגדילו את המחסנים על חשבון הרכוש המשותף.

58. הנתבע הוסיף וטען, כי ממילא שאר בעלי הדירות אינם יכולים להנות מחלל / מסדרון זה, מאחר שהוא מוביל אך ורק למחסן של דירת הנתבע וכי לא יוכלו לאחסן שם ציוד, כי הדבר ימנע או יגביל את הגישה למחסן שלו.

אלא שגם טענות אלה, אין בהן כדי להכשיר השתלטות על הרכוש המשותף - מדובר בחלל הנמצא בסמוך למבואת הכניסה הראשית לבניין, ועל כן יש להותירו פתוח, ובכך לאפשר גם גמישות גדולה יותר בשימושים שיעשו במבואה כולה. בנוסף הותרת המחסן "המוגדל" כפי שהוא היום, עשוי להגביל בעתיד את השימושים שיעשו במבואת הכניסה לבית ובסמוך למחסן "המוגדל".

59. לכל אלה יש להוסיף את ההלכות, לפיהן יש לגלות הסתייגות חד משמעית מפעולות חד צדדיות של מי מבעלי הדירות בבית משותף. כך, נפסק בע"א 93/81 אליאס נגד שיפר, ל"ז (2) 444, בעמוד 450:

"... אם תותר הרצועה, ובית-המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם".

60. עוד נקבע כי שמירת זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות בבית משותף מחייבת הקפדה יתרה, פן תתפרש שתיקתם כהסכמה ממנה לא ניתן לחזור. כך קבע בית המשפט המחוזי בת"א 271/85 הילמן נ' רזון (פורסם בנבו):

"ביהמ"ש צריך להימנע מלהסיק מווייתורים זמניים המבוססים על יחסי שכנות תקינים, ויתור על זכות קניינית"



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/860/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פסק הדין אושר בבית המשפט העליון בר"ע 107/86 עיזבון המנוח רימר נ' הילמן (פורסם בנבו).

הלכות אלה רלבנטיות לגבי מכלול השימושים שנעשו על ידי הנתבע ברכוש המשותף.

טענה לחוסר תום לב

61. יש לדחות את טענות התובעת לכך שהתביעה קנטרנית או כי התביעה הוגשה בשל סכסוך אישי בין נציג התובעת לנתבע. נציג התובעת הבהיר כי לאור הצטרפותם של השימושים השונים ברכוש המשותף והשתלטות זוחלת של הנתבע על חלקים אלה, הוחלט להגיש את התביעה כך גם לאחר שהנתבע הפסיק לשלם את דמי הוועד. זאת ועוד התובעת לא דרשה סילוק יד והריסת, תוספות בניה אחרות שהנתבע ביצע ברכוש המשותף, ובהן חומה מעץ על גבול החלקה בסמוך לדירתו, ופרגולה במרפסת קומה מעל (כפי שגם ניתן לראות בתמונה נספח ג' לכתב ההגנה). בנוסף כאמור הסעדים המבוקשים בתביעה נמצאו מוצדקים.

אופן הגשת התביעה

62. יש לדחות את טענת הנתבע לפיה התביעה הוגשה מבלי שהתקבלה החלטה מראש של רוב בעלי הדירות. ראשית באשר לתביעה בנוגע לחוב דמי ועד בית, כבר נפסק לא אחת, כי נציגות הבית לא רק רשאית, אלא חייבת להגיש תביעות נגד בעלי דירות שאינם משלמים את דמי הוועד, כדי לשמור על קופת הנציגות לטובת תחזוקה נאותה של הרכוש המשותף, ולשם כך אין צורך באישור של אסיפת בעלי הדירות.

בתיק 39-11 נציגות הבית המשותף ברחוב בן לברט 4 נגד מאירה ריינר ואח' (פורסם בנבו) פסק כב' המפקח הבכיר ש' הייזלר (כתוארו אז) כי מחובתה של נציגות הבית להגיש תביעה נגד בעל דירה המסרב לשלם את חלקו בהוצאות התחזוקה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, ואין צורך באישור האסיפה הכללית לשם הגשת התביעה. באותו פסק דין הפנה כב' המפקח לדברי המלומד אייזנשטיין (א. אייזנשטיין "יסודות והלכות בדיני מקרקעין", חלק שלישי, בעמ' 313) וכן לפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ פ"ד לו (2), 21.

63. בנוגע לסעדים לסילוק יד, הרי שכל אחד מבעלי הדירות בבית רשאי להגיש תביעה לסילוק יד, ולא רק נציגות הבית, שכן השתלטות של אחד הדיירים על חלק מהרכוש המשותף עשויה לפגוע בכל אחד ואחד מבעלי הדירות ובחלקים המשותפים שיש לו ברכוש המשותף, או ברכוש המשותף.

64. יתרה מזאת, בענייננו התובעת צירפה טופס חתימות של 4 דיירים מתוך 6 הדיירים בבית התומכים בהגשת התביעה (טופס מיום 4.11.19) במילים אחרות, רוב בעלי הדירות בבית תומכים בסעדים המבוקשים בתביעה.

סעדים אחרים

65. יצוין כי בנוגע למצלמות ולשימוש בגג חדר הגז, הגיעו הצדדים להסכמות כמפורט בפרוטוקול מיום 24.2.20, ובהחלטת מאותו מועד.

הערה לסיום

66. אציין כי תביעה זו התבררה תחילה בפני כב' המפקחת י' ליבוביץ' בחיפה, אך לאחר שבתיק הופצה בטעות טיוטת פסק הדין, פסלה כב' המפקחת את עצמה מהמשך דיון בתיק (החלטה מיום 20.1.20) והתיק הועבר להמשך בירור לפני. על כן בהחלטת מיום 2.2.20 קבעתי דיון ליום 24.2.20 במסגרתו סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/860/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התוצאה:

1. אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לסלק את ידו, וכן להרוס את כל תוספות הבנייה הבאות ולהשיב את מצב הרכוש המשותף למצב קודם בהתאם, לתשריט הבית המשותף והכל תוך 60 ימים מהיום, ועל חשבוננו, ביחס לכל הפעולות הבאות:

א. לסלק את ידו מהמבואה למחסן של דירתו (מחסן מס' 2) להסיר את הדלת ולהותיר פתוח ופנוי את המסדרון המוביל למחסן של דירתו כפי שמודגם מתשריט הבית המשותף (נספח ב' לכתב התביעה – החלל שסומן בקווים אלכסוניים).

ב. להרוס ולסלק את כל הריצוף, הבנייה וההגבהה שבוצעה בחצר דירתו (בשטח החצר שסומן באותיות "טו" בתשריט הבית המשותף) הסמוכה לפתח מילוט החירות מהמקלט המשותף, כך שפני הקרקע יאפשרו את פתיחת פתח המילוט באופן חופשי וללא הפרעה כלשהי, וכדי לאפשר מעבר דרך אותו פתח מילוט בעתות חירות ללא כל מגבלה, והכל בהתאם להנחיות הג"א, לרבות דרישות נגישות (כפי שניתן לראות בתשריטים נספחים ז' ו-ח' לכתב התביעה).

ג. להרוס את משטח העץ / דק מעץ / מרפסת עץ, כפי שניתן לראות בתמונות ה'1 וה'2 לכתב התביעה וכן הסימון בעיגול על גבי נספח ג' לכתב התביעה, כך שחלל זה ישאר פתוח וללא מתקנים כלשהם של הנתבע. כפי שמודגם גם בתשריט נספח ד' לכתב התביעה.

2. בנוסף אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

א. חוב דמי ועד הבית בסך **2,350 ₪** וזאת בגין התקופה שמחודש מאי 2019 ועד פברואר 2020 (כולל) תקופה בת 10 חודשים.

ב. **6,000 ₪** - הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. בפסיקת סכום זה לקחתי בחשבון את התנהלות הצדדים לפני ואחרי הגשת התביעה, כמו גם ריבוי השימושים שנעשו על ידי הנתבע שלא כדין והפגיעות ברכוש המשותף. עם זאת זקפתי לזכותו את ההסכמות שהושגו בחלק מהסוגיות מושא התביעה.

כל הסכומים הנ"ל ישולמו לתובעת תוך 45 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו סכומים אלה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכת היום, ז' ניסן תש"ף, 01 אפריל 2020, בהעדר הצדדים. המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין כמקובל.

יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין